

통보(모범사례)

제 목 조달청 「인지세 비부과 대상 지침」 도입을 통한 예산 절감에 기여

모 범 대 상 자 ▲▲▲▲처 ♠♠♠♠부 X급 ★★

조 치 부 서(기관) ♥♥처

모 범 내 용

1. 업무 개요

공사(公社)는 물품구매, 용역 등의 계약을 체결한 후 계약금액에 따라 인지세를 납부하고 있으며 인지세 납부액의 XX%는 계약상대자가 납부하고 있다.

2. 인지세 부과대상 기준 정립의 필요성

▲▲▲▲처에서 체결하는 물품구매 계약 등은 「인지세법」에 따라 인지세를 납부하기 때문에 특히 영세한 소기업의 계약상대자들은 인지세 납부에 대한 부담으로 계약을 체결할 때마다 지속적으로 불만을 제기하고 있었다.

그러던 중 ▲▲▲▲처 ♠♠♠♠부 X급 ★★은 ☆☆☆☆☆☆과의 물품구매 계약을 진행하면서 해당업체에 인지세를 납부하도록 요청하였는데, 해당업체 역시 다른 계약상대자들과 동일하게 인지세 납부에 대한 이유 등에 대해 불만을 제기하였다.

이에 위 사람은 인지세 납부의 이유 등을 계약상대자에게 설명하던 중 우리 공사에서 체결하는 모든 계약이 「인지세법」에서의 “국가계약법에 따라 작성하는 도급문서”로 보고 인지세를 납부하는 것이 맞는지에 대한 의구심이 들었고, 계약상대자에게 인지세 납부에 대한 설득력을 높이기 위해 인지세 부과대상 기준 정립이 필요하다고 판단하였다.

3. 인지세 부과대상 기준 정립의 노력

▲▲▲▲처 ♠♠♠♠부 X급 ★★☆☆은 인지세 부과대상 기준에 대한 조달청 등 타 기관 운영현황을 조사하였고 대다수의 기관이 공사와 같이 모든 계약에 대해 인지세를 납부하고 있다는 것을 확인하였다.

그리고 조사과정에서 여러 기관이 인지세 부과대상 기준과 관련하여 국세청에 문의한 사례를 확인하였고 특히 “일반물품을 납품하는 경우로서 단순히 시장에 유통되는 대체성 있는 규격물품을 납품하는 것이라면 일반적인 매매계약으로 보아 인지세 납부 대상이 아닌 것으로 판단된다”는 국세청의 답변을 발견하였다.

위의 국세청 답변을 토대로 공사의 상황과 비교분석을 하던 중 조달청에서 「인지세 비부과 대상 지침」(이하 “「지침」”이라 한다) 제정을 통하여 인지세 부과방식을 개선한 기사를 접하게 되었다.

이후 위 사람은 조달청의 「지침」과 본인이 검토한 내용 등을 공사에 적용하도록 해당 업무 담당자에게 요청하였고, 업무 담당자는 조달청의 「지침」과 관련된 내용을 20XX. X. X. 공사에 공유하여 전 직원이 확인할 수 있도록 안내하였다.

더욱이 위 사람은 정부기관인 조달청의 「지침」이 공공기관인 우리 공사에도 적용이 가능할 지에 대한 우려가 있어 기획재정부 부가가치세제과의 자문을 받아 물품구매 계약에 있어 인지세 부과방식 기준을 더욱 명확하게 하였다.

4. 조달청 「지침」 도입을 통한 예산절감

20XX. X. X. 「지침」을 공사에 도입한 후 20XX. X. XX.까지 체결된 물품계약 총 XXX건 중 XX건에 대하여 XXX천 원의 인지세를 면제하여 예산절감에 기여하였다.

그리고 20XX년도에 ▲▲▲▲처에서 납부한 인지세 금액을 기준으로 향후 예산절감액을 추정하면 매년 약 X,XXX천 원이 예상되며 계약상대자 또한 상당금액을 납부하지 않

게 되어 인지세 납부에 대한 불만 및 부담이 완화될 것으로 기대된다.

조치할 사항

인사처장은

조달청 「인지세 비부과 대상 지침」 도입을 통한 예산절감에 기여한 위 모범직원

▲▲▲▲처 ♠♠♠♠부 X급 ★★를 포상하시기 바랍니다.